

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 75/2546

นาย จงรักษ์ สุขพลจิตร์

โจทก์

นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์สกุลวงศ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254 (2)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของจำเลย และให้จำเลยรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ศาลฎีกาพิพากษาตามคำขอของโจทก์ ต่อมาโจทก์อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งศาลแรงงานกลางเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนของจำเลยว่าจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ใด ขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ห้าม ป. กับพวก ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นประธานและกรรมการสภาฯ กระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งกิจการของสภาฯ และห้ามมิให้นายทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับจดทะเบียนไว้ชั่วคราว กรณีจึงเป็นการนอกเหนือคำฟ้องกับเป็นเรื่องที่ขอให้ห้ามบุคคลอื่นซึ่งมิใช่จำเลยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254(2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 31 ต้องยกคำร้อง

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งด่วนมากของจำเลยที่ รส 0607/02996 เรื่อง การขอจดทะเบียนกรรมการสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่ง

ประเทศไทย ลงวันที่ 29 เมษายน 2541 และให้จำเลยรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540

โจทก์ยื่นคำร้องว่า การที่จำเลยรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 นั้น ไม่ถูกต้อง ที่ถูกนั้นต้องให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2544 ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2546 โปรดมีคำสั่งให้เรียกจำเลยมาสอบถาม

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้นัดพร้อม จำเลยแถลงว่า จำเลยได้จดทะเบียนให้การเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 เป็นการถูกต้องตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยชอบแล้ว ศาลแรงงานกลาง เห็นว่า จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยถูกต้องแล้ว จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องยืนยันว่า วันที่จำเลยจดทะเบียนตามคำพิพากษาศาลฎีกาควรเป็นวันที่ศาลแรงงานกลางอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาหรือวันที่คำบังคับมีผล คำสั่งศาลแรงงานกลางดังกล่าวมีข้อผิดพลาด ขอให้แก้ไขข้อผิดพลาด ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ไม่มีกรณีผิดพลาดหรือผิดหลงอันจะต้องแก้ไข ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาว่า เนื่องจากนายประเทือง แสงสังข์ กับพวกอ้างว่าเป็นประธานและกรรมการสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยกระทำการให้เกิดความเสียหายแก่สภาดังกล่าว โดยจัดให้มีการประชุมสมาชิก ทั้งที่รู้ว่าตน

ไม่มีสิทธิและอำนาจที่กระทำได้ โจทก์จึงขอให้ศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวโดยให้นายประเทือง แสงสังข์ กับพวก หยุดกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไป ซึ่งกิจการของสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และไม่ให้นายทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบเป็นน เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับผิดชอบของจำเลย และให้จำเลยรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ศาลฎีกาพิพากษาตามคำขอของโจทก์ ต่อมาโจทก์อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของศาลแรงงานกลางเกี่ยวกับการรับผิดชอบของจำเลยว่าจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด ฉะนั้นคำร้องของโจทก์ที่ขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยห้ามมิให้นายประเทืองแสงสังข์ กับพวก ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นประธานและกรรมการสภาฯ กระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งกิจการของสภาฯ และมีให้นายทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับผิดชอบไว้ชั่วคราว เป็นกรณีนอกเหนือคำฟ้อง กับทั้งขอให้ห้ามบุคคลอื่นซึ่งมิใช่จำเลย จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31ให้ยกคำร้อง"

(อรพินท์ เศรษฐมานิต-พันธุวธ ปาณิกบุตร-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ